

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 3

# Mapa de derechos: dignidad, protección familiar, conciliación e inclusión

Síntesis visual de derechos, plazos y límites, vigentes a octubre de 2026

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

# Dignidad, derechos fundamentales e igualdad de trato

La relación laboral no suspende los derechos fundamentales. Las facultades del empleador tienen como límite el respeto a las garantías constitucionales de las personas trabajadoras, en especial la intimidad, la vida privada y la honra (art. 5).

### Derechos fundamentales en la empresa

- Trato compatible con la dignidad de la persona (art. 2).
- Reserva de la información y los datos privados a los que se accede por la relación laboral (art. 154 bis).
- Las medidas de control deben estar en el reglamento interno, ser generales, impersonales, idóneas y respetar la dignidad (art. 154).
- No se pueden revisar comunicaciones privadas: correo personal, WhatsApp o redes sociales (criterio DT).

### Igualdad y no discriminación

- Se prohíben distinciones, exclusiones o preferencias por motivos como sexo, maternidad, edad, estado civil, sindicación, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u origen social, entre otros (art. 2).
- No es discriminación exigir las calificaciones que pide el empleo.
- Prohibido condicionar contratación, permanencia o promoción al embarazo, o exigir un test para verificarlo (art. 194).
- Igual remuneración por un mismo trabajo; solo valen diferencias objetivas (art. 62 bis).

## ¿Una medida de control es proporcional?

### 1. Idónea

¿La medida sirve realmente al fin que se busca?

### 2. Necesaria

¿Existe una alternativa menos invasiva que logre lo mismo?

### 3. Proporcional

¿El beneficio justifica la afectación del derecho?

**Si se vulneran: tutela laboral (art. 485 y ss.)**
Protege, entre otros, la vida privada y la honra, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la no discriminación y la garantía de indemnidad. Plazo: **60 días hábiles** desde la vulneración, que se suspende con un reclamo ante la Inspección del Trabajo, sin exceder **90 días hábiles**. Si hay despido vulneratorio, se agrega una indemnización de **6 a 11 remuneraciones mensuales** (art. 489).

**Ley Karin (N°21.643, vigente desde el 1 de agosto de 2024):** define el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo ejercida por terceros, y obliga a contar con un protocolo de prevención y un procedimiento de investigación.

MAPA DE DERECHOS DEL MÓDULO 3

# Protección de la maternidad y la paternidad

Son derechos irrenunciables: no se negocian ni se condicionan. Durante los descansos de maternidad se prohíbe el trabajo.

**Prenatal**
## 6 semanas
antes del parto (art. 195)

**Postnatal**
## 12 semanas
después del parto (art. 195)

**Postnatal parental**
## 12 semanas
a continuación del postnatal, o 18 semanas a media jornada (art. 197 bis)

**Permiso por nacimiento**
### 5 días pagados

Para el padre, también en caso de adopción. Se usan desde el parto (continuos, excluido el descanso semanal) o distribuidos dentro del primer mes. Los paga el empleador y son irrenunciables (art. 195).

**Traspaso del postnatal parental**
### hasta 6 semanas

Si ambos son trabajadores, la madre puede traspasar al padre hasta 6 semanas (o hasta 12 a media jornada), desde la séptima semana. Para elegir media jornada, se avisa al empleador con al menos 30 días de anticipación al término del postnatal, con aviso a la Inspección.

| Derecho | Regla clave | Norma |
|---|---|---|
| **Fuero maternal** | Durante el embarazo y hasta 1 año después del postnatal (sin contar el postnatal parental). Si el padre usa el postnatal parental, tiene fuero por el doble del período, desde 10 días antes del permiso y sin exceder 3 meses. | Art. 201 |
| **Desafuero** | Para despedir a una persona con fuero se requiere autorización judicial previa; sin ella, el despido es nulo y procede la reincorporación. | Art. 174 |
| **Traslado por embarazo** | Si el trabajo es perjudicial para la salud (levantar pesos, esfuerzo físico excesivo, trabajo nocturno, horas extraordinarias), se traslada a otro trabajo sin reducir la remuneración. | Art. 202 |
| **Derecho de alimentación** | Al menos 1 hora diaria para alimentar a hijos e hijas menores de 2 años. Puede ejercerse en cualquier momento o dividirse, y se considera tiempo trabajado. | Art. 206 |
| **Sala cuna** | Empresas con 20 o más trabajadoras deben tener o financiar sala cuna para hijos e hijas menores de 2 años. | Art. 203 |
| **Enfermedad grave de hijo o hija** | Permiso para hijos e hijas menores de 1 año (con licencia y subsidio). Ley SANNA: seguro para hijos e hijas de 1 a 18 años con condiciones graves de salud. | Art. 199; Ley 21.063 |

# Conciliación y personas cuidadoras

La Ley 21.645 (vigente desde el 29.01.2024) incorpora la corresponsabilidad social y la parentalidad positiva: la conciliación es un derecho, no un favor.

### ¿Quién califica?

- Quien tenga el **cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años**.
- Quien tenga a su cargo el **cuidado no remunerado** de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, sin importar su edad.

**No califica:** el cuidado ocasional sin acreditación ni el cuidado remunerado.

### ¿Cómo se acredita?

- Certificado de nacimiento o resolución judicial de cuidado personal.
- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.
- Documento o credencial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que acredita la calidad de persona cuidadora (vía Registro Social de Hogares).

Según la DT, para discapacidad o dependencia no basta un certificado médico.

## Herramientas de conciliación

**Teletrabajo o trabajo a distancia**
Solicitud escrita con antecedentes y una fórmula concreta. Respuesta en **15 días**: aceptar, fórmula alternativa o rechazo fundado en la naturaleza de las funciones. Si se acuerda, anexo de contrato; equipos y costos de cargo del empleador (art. 152 quáter O bis y L).

**Feriado preferente**
Derecho preferente a usar el feriado en vacaciones escolares, para quien cuida a un niño o niña menor de 14 años o a un adolescente menor de 18 con discapacidad o dependencia severa o moderada. Se pide con **30 días** de anticipación (art. 67).

**Cambio transitorio de turnos**
En vacaciones escolares, si las funciones y el horario de la empresa lo permiten. Propuesta con **30 días** de anticipación y anexo; no cambia la jornada semanal ni la remuneración (art. 76 bis).

**Banda horaria y desconexión**
Cuidado personal de niños o niñas menores de 12 años: banda de hasta **2 horas** para anticipar o retrasar hasta 1 hora el inicio y el término (Ley 21.561). En teletrabajo: al menos **12 horas** continuas de desconexión (art. 152 quáter J).

> **Separa siempre dos preguntas:** ¿la persona acredita la situación protegida? y ¿la medida es compatible con sus funciones? Si la empresa no responde en plazo o rechaza sin fundamento, la persona puede recurrir a la Inspección del Trabajo.

# Feriado, permisos y licencias

El feriado, los permisos legales y la licencia médica son figuras distintas. Confundirlas puede dejar a una persona sin un derecho.

**Feriado anual (art. 67)**
15 días hábiles con remuneración íntegra, con más de un año de servicio; 20 en Magallanes, Aysén y Palena. El sábado siempre es inhábil (art. 69).

**Feriado progresivo (art. 68)**
Con 10 años de trabajo, un día adicional por cada 3 nuevos años con el empleador actual (los años con otros empleadores cuentan hasta 10).

**Continuidad y acumulación (art. 70)**
Es continuo; el exceso sobre 10 días hábiles puede fraccionarse de común acuerdo. Puede acumularse hasta dos períodos.

**Compensación en dinero (art. 73)**
No se compensa en dinero, salvo al término de la relación (feriado proporcional).

## Permisos legales pagados (no se descuentan del feriado)

| Situación | Permiso | Norma |
|---|---|---|
| Nacimiento | 5 días para el padre | Art. 195 |
| Fallecimiento de hijo o hija | 10 días corridos | Art. 66 |
| Fallecimiento de cónyuge o conviviente civil | 7 días corridos | Art. 66 |
| Muerte de hijo o hija en gestación | 7 días hábiles, desde que se acredita la muerte | Art. 66 |
| Fallecimiento de padre, madre, hermano o hermana | 4 días hábiles | Art. 66 |
| Matrimonio o acuerdo de unión civil | 5 días hábiles continuos, adicionales al feriado | Art. 207 bis |
| Exámenes preventivos | Medio día al año (mujeres mayores de 40 y hombres mayores de 50) | Art. 66 bis |

Los permisos por fallecimiento se usan desde el día del fallecimiento, no son compensables en dinero y dan fuero de un mes en caso de hijo, hija, cónyuge o conviviente civil.

### Licencia médica

Suspende la prestación de servicios; la remuneración se reemplaza por subsidio de incapacidad laboral. Si sobreviene durante el feriado, el feriado se suspende y se retoma después (DT, Dictamen 6256/279 de 1995), con excepciones.

### Horas extra por feriado

Por acuerdo escrito, las horas extraordinarias pueden compensarse con hasta 5 días hábiles adicionales de feriado al año (Ley 21.561).

> **Regla de oro:** nunca se descuenta como «vacaciones» un permiso legal o una licencia médica.

MAPA DE DERECHOS DEL MÓDULO 3

# Inclusión laboral y 6 límites que debes revisar

### Cuota de inclusión (Ley 21.015)

## 1%

Empresas con 100 o más personas trabajadoras deben contratar o mantener contratadas al menos al 1% de personas con discapacidad (certificadas e inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad) o asignatarias de pensión de invalidez. Ejemplos: 150 → 1 persona; 250 → 2; 420 → 4.

La Ley 21.690 eleva la cuota a 2% solo cuando se cumpla una condición de cumplimiento general que, a octubre de 2026, no se ha alcanzado: la cuota exigible sigue siendo 1%.

### Cómo se cumple

- Contratación directa, según la naturaleza de las funciones.
- Medidas alternativas solo por razones fundadas: contratos de servicios con empresas que contraten personas con discapacidad o donaciones a programas de inclusión.
- Registrar los contratos en la DT dentro de 15 días y comunicar el cumplimiento cada enero.
- La inclusión no termina en la cuota: abarca selección, accesibilidad, capacitación, desarrollo y permanencia (Ley 20.422).

## Antes de decidir, revisa estos límites

**¿La medida invade la vida privada?**
Revisar comunicaciones privadas no es una medida de control válida.

**¿La decisión se basa en el trabajo?**
Una suposición sobre la vida familiar de alguien no es un requisito del cargo.

**¿Hay fuero?**
Sin autorización judicial previa, el despido de una persona con fuero es nulo.

**¿Se respondió en plazo y con fundamento?**
Teletrabajo de persona cuidadora: 15 días y rechazo fundado en las funciones.

**¿Es feriado, permiso o licencia?**
Un permiso legal o una licencia nunca se descuenta como vacaciones.

**¿La inclusión es real?**
Cumplir la cuota no basta si hay barreras de accesibilidad en el día a día.

Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. Los ejemplos son ficticios.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 2, 5, 62 bis, 66, 66 bis, 67 a 70, 73, 76 bis, 152 quáter J, L y O bis, 154, 154 bis, 174, 194, 195, 197 bis, 199, 201 a 203, 206, 207 bis, 485 y 489; Ley 21.643 (Ley Karin); Ley 21.645; Ley 21.561; Ley 21.063 (SANNA); Ley 21.015 y Ley 21.690 (inclusión laboral); Ley 20.422; criterios de la Dirección del Trabajo. Vigentes a octubre de 2026.